

1501096-05.2021.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... ali recebemos várias denúncias de tráfico de entorpecentes, realizados pelo próprio Paulo. Logo que entramos na rua, deparamos com o Paulo sentado com um cigarro na boca, foi rapidamente abordado e constatamos de tratar de um cigarro de maconha, nessa situação foi conduzido até a delegacia" (arquivo armazenado no SAJ). Assim, é seguro concluir que não resta dúvida, antes há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Bonifácio, 258, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501096-05.2021.8.26.0595 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501096-05.2021.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado - 3079457/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 20462571 - DEL.POL.SERRA

NEGRA, 20462572 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 20462573 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 20462574 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 20462575 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 20462583 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO ANDRADE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

PAULO RICARDO ANDRADE DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 19h10, na Rua Santo Expedito, próximo ao número 10, Núcleo Cecap, na Cidade de Serra Negra - SP, trazia consigo para consumo pessoal 01 (um) cigarro de "maconha", pesando 0,06g.

A denúncia foi recebida (fls. 26/27).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha. O réu não compareceu ao ato no qual seria interrogado, razão pela qual foi decretada sua revelia (teleaudiência - fls.

66/68).

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência da ação penal (fls.71/72). A Defesa técnica, por sua vez, sustentou excessiva a aplicação de pena de prestação de serviços ao réu "praticamente primário" (fls 94/97). É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 ficou devidamente provada por meio do laudo pericial de fls. 88/89.

A autoria é certa.

O réu não compareceu ao ato no qual seria interrogado, ocasião em que poderia oferecer a sua versão dos fatos.

Todavia, quando ouvido na delegacia de polícia, "Confirmou que o referido cigarro é seu e que é usuário de entorpecentes. Que faz sete anos que fuma maconha. Que tentou parar mas não conseguiu. Que não faz uso de outro tipo de droga" (fls. 2).

Por outro lado, a testemunha Emerson Roberto de Godoy, policial militar, afirmou, em Juízo, que "estávamos em patrulhamento e entramos nessa rua, justamente ali recebemos varias denúncias de tráfico de entorpecentes, realizados pelo próprio Paulo. Logo que entramos na rua, deparamos com o Paulo sentado com um cigarro na boca, foi rapidamente abordado e constatamos de tratar de um cigarro de maconha, nessa situação foi conduzido até a delegacia" (arquivo armazenado no SAJ).

Assim, é seguro concluir que não resta dúvida, antes há certeza, de que o acusado praticou o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

No mais, consoante ensina Vicente Greco Filho, "A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo (a droga) para uso próprio, é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo viciado, quando traz consigo a droga, ante de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo da difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a forma de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros a vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno (FILHO, Vicente Greco. Tóxicos - Prevenção - Repressão, São Paulo, Saraiva, 1982, p.113).

Destarte, a ação é procedente.

Resta, pois, aplicar a pena.

O acusado não ostenta condenações criminais transitadas em julgado (fls. 21/22)

Assim, é possível aplicar-lhe a sanção consistente em advertência sobre os efeitos das drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO o réu PAULO RICARDO ANDRADE DOS SANTOS, qualificado às fls. 2/4, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Sem prejuízo, determino, com base no art. 28, § 7º, da Lei 11.343/06, que o Poder Público Estadual coloque à disposição do acusado, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente, ambulatorial, para tratamento especializado, devendo, todavia, o réu manifestar interesse em tal assistência, no prazo de até trinta dias. Caso manifeste interesse, oficie-se à Secretaria Estadual de Saúde para o cumprimento da presente decisão.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Serra Negra, 25 de Março de 2022.

Carlos Eduardo Silos de Araújo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA